

POLICY BRIEF

ZZP-Paradox v1.0

Onderwerp: Systeemdiagnose schijnzelfstandigheid en rechtszekerheid vooraf (ex ante) in moderne organisaties

Datum: 14 februari 2026

Status: Kern van de systeemdiagnose in één pagina (geen juridisch advies, geen beleidsaanbeveling)

Projectpagina: <https://harriedegroot.github.io/zzp-paradox/>

1. Diagnose in één zin

De ZZP-Paradox maakt zichtbaar waarom rechtszekerheid vooraf bij schijnzelfstandigheid in de praktijk structureel onder druk komt te staan naarmate opdrachtgevers groeien en strakker gaan organiseren.

2. Kernmechanisme

In het model blijft de inzet van de zelfstandige constant (autonoom, resultaatgericht), terwijl uitsluitend de organisatiecontext van de opdrachtgever varieert. Daarmee wordt zichtbaar dat de juridische kwalificatie kan meeschuiven met de omgeving waarin het resultaat landt, zonder dat het werk inhoudelijk verandert.

Cruciale eigenschap

Er is geen vooraf kenbare drempel waar zelfstandigheid omslaat naar herkwalificatie als dienstbetrekking. De grens wordt pas zichtbaar bij een holistische weging achteraf (ex post).

3. Waar het botst in moderne organisaties

In kennisintensieve en complexe opdrachten is aansluiting op processen, systemen en controles vaak geen keuze voor hiërarchie, maar een leveringsvoorwaarde om überhaupt resultaat te kunnen leveren. Naarmate organisaties formaliseren, wordt uitvoering onvermijdelijk zichtbaarder in centrale processen en tooling. In de praktijk wordt deze noodzakelijke integratie vooraf geregeld verkeerd geïnterpreteerd als ‘gezag’ of ‘inbedding’. Dit creëert frictie: moderne uitvoering vraagt rechtszekerheid vooraf, maar die wordt vaak pas achteraf scherp.

4. Maatschappelijke consequentie

Onzekerheid vooraf stuurt opdrachtgevers richting risicomijdend poortgedrag: extra drempels, verplichte schakels (intermediatie) of uitsluiting van zelfstandige expertise. Dat veroorzaakt ketenfrictie, doorlooptijdverlies en kostenopslag, en verstoort zo structureel de werking van de arbeidsmarkt en de kenniseconomie.

Orde van grootte waardelek

Binnen de uitgewerkte aannames en scenario's ontstaat een maatschappelijk waardelek in de orde van grootte van honderden miljoenen tot ruim €1 miljard per jaar, afhankelijk van aannames en toepassingsbereik. De onderbouwing is traceerbaar via bronnen en scenario's, zonder claim van causale identificatie.

5. Twee toetsvragen voor beleid en uitvoering

1. Voorspelbaarheidsvraag (ex ante)

Kan binnen het huidige kader vooraf worden aangewezen wanneer dezelfde inzet, uitsluitend door verschil in organisatie-inrichting en context, juridisch anders zal worden beoordeeld?

2. Uitvoeringsvoorwaarde-vraag

Hoe kan hoogwaardige expertise in teamgebaseerde, security-gedreven omgevingen worden ingezet wanneer integratie in processen en tooling een uitvoeringsvoorwaarde is, zonder dat dit automatisch richting herkwalificatie voor dienstbetrekking wordt gelezen?

6. Canon en citatie

Citeerregel: Citeer uitsluitend met sectie (x.x.x) en een exacte quote uit de canon-PDF (bronanker):

<https://github.com/harriedegroot/zzp-paradox/blob/main/whitepaper/ZZP-rechtszekerheid-v1.0.pdf>